

DA DESERÇÃO

CRIMES CONTRA O SERVIÇO MILITAR E O DEVER MILITAR – DA DESERÇÃO

Deserção é o principal crime militar em espécie cobrado em concursos públicos.

Deserção

Art. 187. *Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:*

Pena – detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.

- Crime propriamente militar;
- Crime de mão própria.

Há três espécies:

1. Crime comum: qualquer pessoa pode cometer o crime;
 2. Crime próprio: apenas alguns podem cometer o crime;
 3. Crime de mão própria: apenas alguns podem cometer o crime e não admite coautoria.
- Crime permanente – STF INF 682.

Na doutrina, alguns doutrinadores diziam que esse crime era instantâneo com efeitos permanentes. Outros diziam que o crime era permanente. No final, o STF decidiu que se trata de crime permanente.

Crime permanente é aquele em que a ação consumativa se prolonga ao longo do tempo. Ou seja, após o militar ausentar-se por mais de oito dias, ele cometerá esse delito até a prescrição.

ANOTAÇÕES



A prescrição desse crime termina com 45 anos de idade se praça e 60 anos de idade se oficial. Exemplo 1: se o soldado tem 30 anos de idade e resolve desertar, ele cometerá o crime dos 30 aos 45 anos de idade, ou seja, 15 anos. Exemplo 2: se o Oficial, aos 20 anos de idade, resolve desertar, ele cometerá o crime de deserção dos 20 aos 60 anos de idade, ou seja, 40 anos cometendo o crime de deserção. .

Lembrando que, no crime de insubmissão, o prazo prescricional começa com 30 anos de idade do insubmisso. No crime de deserção, o prazo prescricional termina.

- Crime de mera conduta:

Crime material: tem conduta e resultado, consuma-se com o resultado.

Crime formal: tem conduta e resultado, consuma-se com a conduta.

Crime de mera conduta: tem apenas a conduta e consuma-se com a conduta. Conduta: ausentar-se por mais de oito dias. Mais de oito dias sem comparecer ao quartel, local onde deveria estar.

Importante notar que o crime de insubmissão é relacionado ao serviço militar obrigatório, ou seja, abrange apenas as três Forças Armadas (Exército, Aeronáutica e Marinha). O crime de deserção abrange todos os militares do Brasil: Forças Armadas, policiais militares e bombeiros.

- Por mais de oito dias, então, deve ser nove dias?

Por exemplo: suponha que dia 5/5 o soldado tenha que comparecer ao quartel e ele não comparece. Esse prazo de mais de oito dias é contado a partir da 00h:01 do dia seguinte. Nesse exemplo, será a partir da 00h:01 do dia 13. Ou seja, para ser nove dias teria que ser dia 13 a partir das 8h. Então, não se considera nove dias, mas sim mais de oito dias. Oito dias e algumas horas. .



Período de graça, prazo de graça ou ausência ilegal – octídio prévio.

ANOTAÇÕES

Durante o período de oito dias (antes dos nove dias), a pessoa não é desertora. Octídio prévio significa esse período de oito dias, ou seja, não é desertor. Ele não é desertor, mas responderá pelas faltas cometidas.

ATENÇÃO

Uma coisa é estar com a aparência de dormir, outra coisa é dormir. Uma coisa é estar em aparente embriaguez, outra coisa é estar embriagado. Uma coisa é faltar em serviço, outra coisa é estar em deserção.

Exemplo: se o horário de entrada ao serviço fosse às 23h, a contagem do prazo começaria, igualmente, 00h:01.

Esse crime não é difícil, mas é importante atentar-se à contagem do prazo.

Por que a contagem do prazo de mais de oito dias é a partir das 00h01 do dia seguinte? Porque há previsão expressa no Código de Processo Penal Militar.

Casos assemelhados ao crime de deserção

Art. 188. Na mesma pena incorre o militar que: .

I – não se apresenta no lugar designado, dentro de oito dias, findo o prazo de trânsito ou férias;

- Trânsito é o período de dias concedidos ao militar que desloca de um local para o outro.

ATENÇÃO

Trânsito, nesse sentido, não é a circulação de pessoas. Refere-se àquelas pessoas que vão fazer um curso de especialização, por exemplo, curso de operações especiais em outra cidade. Nesse período, os policiais designados para fazer o curso têm um período que

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

se chama período de trânsito, que serve para ele se acomodar na nova localidade. Se vai levar família, se vai pesquisar escola para filho, residência, etc. Geralmente, o período de trânsito varia de 15 a 30 dias, dependendo da situação.

O professor fez um curso de aperfeiçoamento de oficiais na Academia Estadual de Segurança Pública no Ceará e foi concedido a ele 30 dias de trânsito para se estabelecer na localidade.

Se foi estipulado 30 dias de trânsito, o militar possui 30 dias e se, ao término desse período, ele não comparecer após oito dias, será considerado desertor. Ou seja, após o término do prazo de trânsito, passados oito dias sem comparecimento, haverá deserção.

- Abrange também o não retorno das férias? Sim, aplica-se também no caso de férias.

II – deixa de se apresentar a autoridade competente, dentro do prazo de oito dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em que é declarado o estado de sítio ou de guerra;

- Licença é a autorização temporária:

Por exemplo: suponha que a pessoa possui uma licença para ser Conselheiro Tutelar. Ao término de seu mandato como Conselheiro (dois anos), se o militar somente comparece ao seu serviço após dois anos e um mês, ele será igualmente desertor. Outro exemplo: licença paternidade de 30 dias, se o militar comparece após 50 dias, será igualmente desertor. .

- Agregação: a pessoa está fora do quadro das praças ou oficiais. Geralmente, ocorre quando a pessoa é cedida. Por exemplo: foi cedido à Secretaria de Segurança, foi exonerado e só comparece a sua corporação após um mês da exoneração, é igualmente desertor.
- No Estado de Sítio, todos os militares têm a obrigação de comparecer? Sim, dentro do prazo de oito dias, sob pena de cometer o crime de deserção.

ANOTAÇÕES

III – tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar, dentro do prazo de oito dias;

Ocorre deserção também no caso daquele que cumpriu sua pena e não compareceu à corporação dentro do prazo de oito dias.

Importante notar que nem sempre um militar condenado por crime comum ou militar perderá a sua condição de militar. Nessa situação, o militar vai cumprir pena no presídio militar. Por exemplo, ao terminar de cumprir sua pena, ao invés de apresentar-se imediatamente à corporação, ele comparece somente após 20 dias. É igualmente desertor.

Pode ser após o cumprimento de pena por crime comum? Sim, tanto por crime comum como por crime militar.

IV – consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade.



Há a criação ou simulação para fugir do serviço militar obrigatório – crime específico. .

No caso do inciso acima, trata-se de crime específico de deserção. Aqui é um crime material, pois há a conduta de criar ou simular a incapacidade física e o resultado é a passagem para a inatividade. É um caso de autolesão punido pelo CPM.

Há termo de ausência? Não, nem termo de ausência, nem período de graça.

O militar deve conseguir passar para inatividade ou ser excluído do serviço ativo.

Enquanto lá é para fugir do serviço obrigatório militar, aqui é para fugir do serviço militar facultativo ou quando a pessoa já é militar. Lá é quando ainda não começou o serviço obrigatório militar. Se já começou o serviço obrigatório militar e ele criou ou simulou a incapacidade física, passa para o crime de deserção. Assim como um policial militar ou bombeiro militar, se ele criar uma incapacidade física, será esse crime.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Por exemplo: um policial militar deseja sair da corporação, mas não quer cometer um crime, ele dispara um tiro em sua mão para ser reformado. Se for constatado que houve auto-lesão, ele responderá pelo art. 188, inciso IV.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
